



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKHMAD. A Bin ABAS
2. Tempat lahir : Ritan Baru
3. Umur / tgl. Lahir : 38 Tahun/03 Februari 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Penoon RT.02 Desa Long Beleh Modang, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Berkebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio CWB, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AKHMAD. A Bin ABAS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AKHMAD. A Bin ABAS** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu shabu berat kotor sebanyak 0.46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0.21 (nol koma dua satu) gram,
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Ungu,
 - 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink,
 - 1 (satu) bungkus teh kotak.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD. A Bin ABAS** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dermaga Desa Penoon, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa menelepon saudara IDAM (DPO) untuk memesan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saudara IDAM (DPO) sepakat untuk bertemu di Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya disana, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara IDAM (DPO) kemudian saudara IDAM (DPO) memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu, terdakwa langsung pulang ke Rumah istrinya di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi NIZAR FATONI Bin SUYANTO dan saksi ENDRIAN AGAM FERMANA Bin LEA TRIATNA, (keduanya merupakan anggota Polsek Kembang Janggut)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet kecil berwarna pink dalam bungkus kemasan teh kotak yang disimpan di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 117/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS75EG/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Agustus 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AKHMAD. A Bin ABAS** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa menelepon saudara IDAM (DPO) untuk memesan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saudara IDAM (DPO) sepakat untuk bertemu di Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya disana, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara IDAM (DPO) kemudian saudara IDAM (DPO) memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu, terdakwa langsung pulang ke Rumah istrinya di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi NIZAR FATONI Bin SUYANTO dan saksi ENDRIAN AGAM FERMANA Bin LEA TRIATNA, (keduanya merupakan anggota Polsek Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet kecil berwarna pink dalam bungkus kemasan teh kotak yang disimpan di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 117/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS75EG/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Agustus 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIZAR FATONI BIN SUYANTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan team mengamankan terdakwa atas nama AKHMAD. A Bin ABAS pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wita tepatnya Desa Long Beleh Haloq RT. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara saat terdakwa sedang tidur dalam kamar.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wita. Personil Polsek kembang janggut mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitar desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut, Kab. Kukar atas Informasi tersebut Personil Polsek Kembang Janggut melakukan Penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 08.30 wita pada saat anggota Polsek Kembang Janggut sampai di Desa Long Beleh Haloq Tepat di Depan rumah tersangka terdakwa, anggota polsek melihat seseorang yang di duga adalah terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian langsung dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket isi sabu-sabu yg disimpan dalam tempat minuman teh kotak yang di dalam nya ada tas kecil warna pink yang saat di buka di temukan 1 (satu) poket sabu-sabu atas kejadian tersebut terdakwa diamankan di Polsek Kembang Janggut guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu-sabu berat kotor sebanyak 0,46 (nol koma empat enam) gram 1 (satu) buah Hp merk vivo warna ungu, 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus teh kotak, dan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ENDRIAN AGAM FERMANA Bin LEA TRIATNA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan team mengamankan terdakwa atas nama AKHMAD. A Bin ABAS pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 08.30 Wita tepatnya Desa Long Beleh Haloq RT. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara saat terdakwa sedang tidur dalam kamar.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wita. Personil Polsek kembang janggut mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitar desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut, Kab. Kukar atas Informasi tersebut Personil Polsek Kembang Janggut melakukan Penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 08.30 wita pada saat anggota Polsek Kembang Janggut sampai di Desa Long Beleh Haloq Tepat di Depan rumah tersangka terdakwa, anggota polsek melihat seseorang yang di duga adalah terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian langsung dilakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket isi sabu-sabu yg disimpan dalam tempat minuman teh kotak yang di dalam nya ada tas kecil warna pink yang saat di buka di temukan 1 (satu) poket sabu-sabu atas kejadian tersebut terdakwa diamankan di Polsek Kembang Janggut guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu-sabu berat kotor sebanyak 0,46 (nol koma empat enam) gram 1 (satu) buah Hp merk vivo warna ungu, 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam, 1 (satu) dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus teh kotak, dan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 117/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS75EG/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Agustus 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait tertangkapnya Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita di Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa menelepon saudara IDAM (DPO) untuk memesan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saudara IDAM (DPO) sepakat untuk bertemu di Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya disana, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara IDAM (DPO) kemudian saudara IDAM (DPO) memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu, terdakwa langsung pulang ke Rumah istrinya di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi NIZAR FATONI Bin SUYANTO dan saksi ENDRIAN AGAM FERMANA Bin LEA TRIATNA, (keduanya merupakan anggota Polsek Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet kecil berwarna pink dalam bungkus kemasan teh kotak yang disimpan di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat mengamankan Terdakwa adalah 1 (satu) poket shabu shabu berat kotor sebanyak 0.46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0.21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Ungu, 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bungkus teh kotak, dan Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket shabu shabu berat kotor sebanyak 0.46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0.21 (nol koma dua satu) gram,
2. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Ungu,
3. 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam,
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink,
5. 1 (satu) bungkus teh kotak,
6. Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa menelepon saudara IDAM (DPO) untuk memesan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saudara IDAM (DPO) sepakat untuk bertemu di Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya disana, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



ratus ribu rupiah) kepada saudara IDAM (DPO) kemudian saudara IDAM (DPO) memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu, terdakwa langsung pulang ke Rumah istrinya di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi NIZAR FATONI Bin SUYANTO dan saksi ENDRIAN AGAM FERMANA Bin LEA TRIATNA, (keduanya merupakan anggota Polsek Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet kecil berwarna pink dalam bungkus kemasan teh kotak yang disimpan di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 117/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS75EG/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Agustus 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa AKHMAD. A Bin ABAS yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa menelepon saudara IDAM (DPO) untuk memesan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saudara IDAM (DPO) sepakat untuk bertemu di Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Sesampainya disana, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saudara IDAM (DPO) kemudian saudara IDAM (DPO) memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu, terdakwa langsung pulang ke Rumah istrinya di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara. Sesampainya di rumah, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, saksi NIZAR FATONI Bin SUYANTO dan saksi ENDRIAN AGAM FERMANA Bin LEA TRIATNA, (keduanya merupakan anggota Polsek Kembang Janggut) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah istri terdakwa di Desa Long Beleh Haloq RT.03, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam dompet kecil berwarna pink dalam bungkus kemasan teh kotak yang disimpan di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 117/10817.01.BB/2024 tanggal 11 Juli 2024, bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS75EG/VIII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 02 Agustus 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, Terdakwa menelepon saudara IDAM (DPO) untuk memesan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saudara IDAM (DPO) sepakat untuk bertemu di Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Dermaga Desa Penoon, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa ppidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) poket shabu shabu berat kotor sebanyak 0.46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0.21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Ungu, 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, dan 1 (satu) bungkus teh kotak yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad A Bin Abas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tahun) dan 6 (bulan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket shabu shabu berat kotor sebanyak 0.46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0.21 (nol koma dua satu) gram,
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo warna Ungu,
 - 1 (satu) buah sendok takar plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink,
 - 1 (satu) bungkus teh kotak.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)